南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处“5·2”道路交通事故调

发布日期：2021-08-11 10:30 撰稿人：西乡塘区应急局 来源：西乡塘区应急局

2021年5月2日16时40分许，在南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处，王x清驾驶桂AH5080号轻型厢式货车沿324国道由西往东方向行驶，马x道，双方至事故地点，王x清车头前部位与马x文身体发生碰撞，造成马x文受伤经送医院抢救无效死亡及车辆损坏的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查函〔2019〕174号）等法律法规的有关规定，城区政府批准成立了南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处“5·2”道路交通事故调查组（以下简称“事故局牵头，政府办、交通局、交警一大队、公安分局、总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等方式，查明了事故的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故概述

1.事故发生时间：2021年5月2日16时40分许。

2.事故发生地点：南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处。

3.事故涉及单位：广西南宁天龙汽车运输有限公司。

4.伤亡人数：死亡1人。

（二）事故单位基本情况

广西南宁天龙汽车运输有限公司，成立于2008年11月27日，注册地位于南宁市大学东路１７２号Ｃ区１０６、１０７号铺面，法定代表人为严xx，公司人投资或控股），统一社会信用代码：91450100682114047A，经营范围包括道路货物运输、货物专用运输（集装箱、罐式）、大型物件运输（一类）（以上项输信息咨询，物流咨询；汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

持《中华人民共和国道路运输经营许可证》（桂交运管许可南字450107101219号），经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式、集装箱）、大型物件运03月02日至2024年03月02日。

公司现有车辆37辆，驾驶员37名。

（三）事故车辆情况

1.桂AH5080号轻型厢式货车，车辆所有人为广西南宁天龙汽车运输有限公司，住址：南宁市西乡塘区大学东路１７２号；

车辆保险情况：交通事故强制责任险保单号：803014501252020002010;

商业保险保单号：803364501252020001915，投保公司为北部湾财产保险股份有限公司广西分公司。

桂AH5080号轻型厢式货车《中华人民共和国机动车行驶证》检验有效期至2021年5月。

广西南宁天龙汽车运输有限公司核准该车辆驾驶员为王x清。

（四）相关人员情况

1.王x清：桂AH5080号轻型厢式货车核准驾驶人，男，1970年8月29日出生，身份证号：362330197008xxxxxx，住址：江西省上饶市鄱阳县古县渡镇驶证：362330197008xxxxxx，档案编号：330301098672，初次领驾驶证日期是2005年8月4日，有效期至2021年8月4日。

2.马x文：女，1940年9月17日出生，身份证号：450111194009xxxxxx，住址：广西南宁市西乡塘区坛洛镇硃湖村花伴坡34号。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年5月2日16时40分许，在南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处，王x清驾驶桂AH5080号轻型厢式货车沿324国道由西往东方向行驶，马x道，双方至事故地点，王x清车头前部位与马x文身体发生碰撞，造成马x文受伤经送医院抢救无效死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，南宁市交警一大队民警立即赶到事故现场展开事故救援和先期事故调查及处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者马x文。事故直接经济损失29万元。

四、检验鉴定情况

（一）道路基本状况及天气情况

1.天气情况:雨。

2.道路情况:现场位于南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处，道路呈东西走向，东往南宁方向，西往隆安方向，道路同方向有一股行车道，有中
潮湿，视线良好。

（二）有关检验鉴定情况

1.委托南宁市中一司法鉴定所对马x文进行尸体检验鉴定检验结果：马x文系符合道路交通事故导致颅脑及胸腔脏器严重损伤死亡。

2.委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AH5080号福田牌BJ5049V8CDA-2轻型厢式货车（车辆识别代号：LVBV3PBB1DE022900）进行静态安全
果为：(1)该车后下部防护装置不合格。(2)该车制动系功能有效。(3)该车转向系功能有效。(4)该车行驶系功能有效。(5）该车照明和信号装置功能有效。
有效。(详见《狮山车检〔2021〕车鉴字第510号》)

3.委托广西正廉司法鉴定中心对王x清血液中的乙醇含量进行鉴定，王x清血液中的乙醇含量鉴定结果为：依据检测结果，从送检王x清的血液检材中未
鉴〔2021〕毒鉴字第1120号》)

4.委托广西正廉司法鉴定中心对车辆行驶速度鉴定，鉴定结果为：桂AH5080号轻型厢式货车的行驶车速不能作出鉴定。(详见《桂正廉司鉴〔2021〕痕

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故形成原因分析

王x清驾驶机动车上道路行驶，未注意观察道路前方状况确保安全驾驶的交通违法行为是造成事故的原因之一;马x文步行横过道路时，未确认安全后通
事故的原因之一。

（二）交警部门适用法律、法规及责任划分意见：

王x清其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规
规定。

马x文其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关第六十二条：“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通
照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定。

王x清、马x文的违法行为对事故发生的作用以及过错的严重程度相当。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定：王x清承担
责任。

(三)事故车辆单位履职情况

广西南宁天龙汽车运输有限公司，安全生产管理机构健全，建立有安全生产责任制，明确安全生产职责；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作
事故隐患排查治理制度并按制度开展隐患排查工作及如实记录事故隐患排查情况；公司已按规定制定安全生产培训教育制度，并按制度组织驾驶员到公司直
相结合的安全教育学习培训；公司按时对运输车辆进行二级维护，制定有营运车辆二级维护计划表，按公司对该车的二级维护计划，车辆应在2021年5月6
2021年4月已电话告知驾驶员要按时进行二级维护并得到车辆驾驶员的确认回复，但车辆在二级维护计划期限内在2021年5月2日发生事故，事故发生后，
鉴定意见书：车辆桂AH5080号轻型厢式货车各系功能有效。

事故车辆桂AH5080号轻型厢式货车《机动车行驶证》与驾驶人王x清《机动车驾驶证》都在有效期内。

存在的问题：安全生产培训教育记录档案简单，虽已按规定制定安全生产培训教育制度，并建立安全生产教育和培训档案，但教育培训记录不完善，安
内容、参加人员以及考核结果记录不完整。

（四）直接原因

王x清驾驶机动车上道路行驶，未注意观察道路前方状况确保安全驾驶的交通违法行为是造成事故的原因之一；马x文步行横过道路时，未确认安全后
成事故的原因之一。

（五）事故性质

调查认定，南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处“5·2”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）王x清，广西南宁天龙汽车运输有限公司桂AH5080号轻型厢式货车驾驶人，安全防范意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶，未注意观察道路前方对法行为对事故的发生负有责任，建议由公安交警一大队按有关规定处理。

（二）马x文，广西南宁市西乡塘区坛洛镇人，安全防范意识淡薄，步行横过道路时，未确认安全后通过的交通违法行为对事故的发生负有责任，应追究在事故中死亡，建议免于追究违法责任。

（三）广西南宁天龙汽车运输有限公司，安全生产管理机构健全，建立有安全生产责任制，明确安全生产职责；已按要求建立及发布公司安全管理制度全生产事故隐患排查治理制度并按制度开展隐患排查工作及如实记录事故隐患排查情况；公司已按规定制定安全生产培训教育制度，并按制度组织驾驶员到训学习相结合的安全教育学习培训；公司按时对运输车辆进行二级维护。该企业存在安全生产培训教育记录档案简单，记录不完善，不完整的问题与该起事业安全生产主体责任落实基本到位，对本次事故的发生不负责任，存在的问题建议由其行业主管部门进行约见警示并督促企业整改。

七、事故防范措施建议

广西南宁天龙汽车运输有限公司要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶度；增强驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的检查，采所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

南宁市西乡塘区国道324线1722KM+900M处“5·2”道路交通事故调查组

2021年8月3日